RESUMÉ — Shromažďovací právo

84/1990 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje pokojná shromáždění, oznamování, povinnosti svolavatele a zákonné zásahy úřadů.

Zásady a nosné koncepty: Oznamovací, nikoli obecně povolovací režim; pokojnost; proporcionalita a ochrana projevu.

Systematika: Oznámení a průběh, povinnosti a oprávnění, zákaz a rozpuštění, odpovědnost.

Subjekty a objekty: Svolavatel, účastníci, pořadatelé, správní úřad a policie.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Provádí čl. 19 Listiny č. 2/1993 Sb.; soudní ochranu upravuje SŘS č. 150/2002 Sb. Rozpuštění probíhajícího shromáždění se liší od jeho předchozího zákazu.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

(1) Každý má právo pokojně se shromažďovat.

§ 2

Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují: a) shromáždění osob související s činností orgánu veřejné moci upravená jinými právními předpisy; b) shromáždění související s poskytováním služeb; c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.

§ 2a — Věcná působnost

Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává a) obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat, b) pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu, c) krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu, d) Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje (dále jen "úřad").

§ 3 — Svolavatel

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo skupina osob (dále jen "svolavatel").

§ 5

(1) Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem.

§ 6 — Oprávnění a povinnosti svolavatele

(1) Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění.

§ 7 — Povinnosti účastníků shromáždění

(1) Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů podle § 6 a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění.

Podklad: 84-1990-Sb o pravu shromazdovacim.pdf • 7 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 393 slov resumé včetně úvodu z 2948 slov vyčištěného podkladu (13,33 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.